湖南省人民代表大会常务委员会

公　告

第 64 号

湖南省矛盾纠纷多元预防化解条例

《湖南省矛盾纠纷多元预防化解条例》于 2025 年 9 月 26 日经湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，现予公布，自 2025 年 11 月 1 日起施行。

一、立法背景与调整范围

当前，人民群众依法维权意识不断增强，诉讼案件数量持续上升，存在诉讼耗时长、花费高的“诉累”现象；开展矛盾纠纷预防化解工作中，各地亦存在机制不畅、衔接不顺等问题。商事调解、信用＋调解、涉外矛盾纠纷多元预防化解等新形式不断涌现，亟须立法规范和引导。条例共设职能职责、预防纠纷、联动化解、保障监督等部分，明确坚持党委领导、政府负责、多方参与、社会协同。

二、职能职责（第八条至第十条）

第八条、第九条规定，县级以上人民政府应当将矛盾纠纷预防化解工作纳入法治政府建设内容，建立跨区域、跨部门、

跨行业的协调会商机制；乡（镇）人民政府、街道办事处组织、协调辖区内各类力量，做好矛盾纠纷多元预防化解工作。司法行政、公安、信访以及发改、教育、民政等部门按照职责分工负责本领域矛盾纠纷预防化解工作，落实“属地管理”和“谁主管谁负责”，形成闭环责任体系。

第十条规定，人民法院应当完善诉讼与非诉讼衔接的矛盾纠纷多元预防化解机制，完善司法调解制度，开展司法确认；人民检察院应当建立健全检察与调解对接工作机制，对符合和解法定条件的有关案件，引导当事人自愿和解，推进行政争议实质性化解。

三、涉外矛盾纠纷化解专条（第三十三条）

第三十三条　司法行政部门应当建立健全涉外法律服务专家库，依托高等学校、研究机构等加强涉外调解、公证、仲裁、律师等法治人才培养。鼓励省内调解组织、公证机构、律师事务所和仲裁机构参与涉外矛盾纠纷多元预防化解工作，建立外籍专家咨询机制，加强与国际商事调解组织、仲裁机构之间的合作交流。

（本件为要点摘编：上述为公告正文、立法背景说明及第八条至第十条、第三十三条条文要点；条例其余部分对预防纠纷、联动化解、保障监督与法律责任等作出规定，具体条文以湖南省人大常委会公布的正式文本为准。）

湖南省人民代表大会常务委员会

2025 年 9 月 26 日

【发布机关】湖南省人民代表大会常务委员会　【公告】湖南省第十四届人民代表大会常务委员会公告（第 64 号）

【通过日期】2025 年 9 月 26 日（省十四届人大常委会第十八次会议）　【施行日期】2025 年 11 月 1 日　【效力】现行有效

【官方来源】湖南人大网

https://m.hnrd.gov.cn/content/646943/60/15315310.html

【立法说明】《〈湖南省矛盾纠纷多元预防化解条例〉出台　明确属地管理　谁主管谁负责》　https://www.hnrd.gov.cn/content/646943/63/15320915.html

【涉外坐标】第 33 条为湖南省首部将“涉外矛盾纠纷多元预防化解”纳入地方性法规的条款，与《商事调解条例》（国务院令第 827 号）第十条涉外商事调解规定相衔接，构成省级配套

—— 本件由工作专班依据官方公开文本摘编归档，全文以官方发布文本为准 ——